

ORIGINAL**GOBIERNO DE PUERTO RICO**20^{ma.} Asamblea
Legislativa4^{ta.} Sesión
Ordinaria**SENADO DE PUERTO RICO****P. del S. 1250****INFORME POSITIVO CONJUNTO**

29 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Gobierno; y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1250, recomiendan a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas al entirillado que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1250 (en adelante, P. del S. 1250), según presentado, tiene como propósito "decretar el 4 de octubre de cada año como el "Día del Bienestar Animal en Puerto Rico", con el objetivo de educar y crear conciencia sobre la importancia de la solidaridad y sensibilidad hacia los animales; y para otros fines relacionados".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

LEY 166-2019: LA "SEMANA DE LOS ALBERGUES, RESCATISTAS DE ANIMALES, DE LA CONCIENCIACIÓN Y DE LA ADOPCIÓN DE MASCOTAS EN PUERTO RICO"; EL SÁBADO "DÍA NACIONAL DE LA ADOPCIÓN DE MASCOTAS"; Y EL DOMINGO "DÍA DE LA CONCIENCIACIÓN DE MASCOTAS"

La Ley 166-2019, según enmendada por la Ley 5-2024, declara la segunda semana de febrero de cada año como la "Semana de los Albergues, Rescatistas de Animales, de la Concienciación y de la Adopción de Mascotas en Puerto Rico". Asimismo, reconoce el sábado de dicha semana como el "Día Nacional de la Adopción de Mascotas" y el domingo como el "Día de la Concienciación de Mascotas". La medida responde a la necesidad de reconocer la labor de los albergues, rescatistas y

cuidadores independientes, así como de fomentar la adopción responsable, el voluntariado y el apoyo económico a las organizaciones dedicadas al bienestar animal.

La Ley dispone que el Secretario de Estado emita la proclama correspondiente y que la Oficina Estatal para el Control de Animales, en coordinación con las agencias pertinentes, entidades privadas y organizaciones sin fines de lucro, desarrolle actividades educativas dirigidas a orientar a la ciudadanía sobre los servicios que ofrecen los albergues y rescatistas. Además, como resultado de la enmienda introducida por la Ley 5-2024, se encomienda al Secretario de Educación establecer actividades durante dicha semana que promuevan el amor hacia los animales.

El P. del S. 1250 propone declarar el 4 de octubre de cada año como el "Día del Bienestar Animal en Puerto Rico", con el propósito de educar y crear conciencia sobre la importancia de la solidaridad, la sensibilidad, el respeto y la responsabilidad hacia los animales. La medida reconoce el maltrato, el abandono y la sobrepoblación animal como problemas que afectan tanto el bienestar de los animales como la salud y la seguridad de las comunidades, y promueve la adopción, la esterilización, la tenencia responsable y las alternativas al abandono.

El proyecto también dispone que el Gobernador o la Gobernadora emita anualmente una proclama con no menos de diez días de antelación a la fecha conmemorativa. Además, ordena a las agencias y dependencias gubernamentales y a los municipios, en colaboración con organizaciones educativas y entidades sin fines de lucro interesadas, realizar actividades dirigidas a educar a la ciudadanía sobre el bienestar animal.

ALCANCE DEL INFORME



Las Comisiones de Gobierno; y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 1250, solicitaron memoriales explicativos a las siguientes agencias y entidades:

1. Departamento de Estado
2. Departamento de la Familia y
3. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

El Departamento de Estado, el Departamento de la Familia y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales comparecieron ante las Comisiones mediante la presentación de sus respectivos memoriales explicativos.

A pesar de la solicitud cursada por las Comisiones, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no compareció ni presentó memorial explicativo dentro del término considerado para la preparación de este Informe.

A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ("DRNA") expresó un endoso condicionado al P. del S. 1250. En particular, reconoció "el fin loable de la presente medida, en cuanto a decretar un día en reconocimiento del bienestar animal y el valor de educar para atender la crisis de los animales abandonados". No obstante, puntualizó que su apoyo depende de que se atiendan determinadas consideraciones relacionadas con su jurisdicción y con los recursos fiscales necesarios para implantar la medida.

Como fundamento, el DRNA explicó que el P. del S. 1250 atiende primordialmente la problemática de los animales domésticos abandonados y maltratados, particularmente perros y gatos. Sobre este particular, enfatizó que su deber ministerial en materia de animales se encuentra enmarcado en la Ley 241-1999, según enmendada, conocida como la "Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico", y expresó que su "jurisdicción primaria, técnica y científica recae exclusivamente en la protección, conservación y manejo de la fauna silvestre (especies nativas, endémicas, migratorias y exóticas en estado silvestre)".

En contraste, el DRNA señaló que "el rol primario sobre el control, rescate, albergue y bienestar de animales domésticos recae estatutaria y operacionalmente fuera de la jurisdicción del DRNA". Según indicó, estas responsabilidades corresponden a la Oficina Estatal para el Control de Animales, adscrita al Departamento de Salud, al Departamento de Agricultura y a los municipios. Por tal razón, manifestó que "las campañas de esterilización, castración y manejo de refugios que la medida pretende incentivar no forman parte de los deberes de nuestra agencia".

Respecto al Artículo 3 del P. del S. 1250, el DRNA observó que la disposición impone un mandato de colaboración interagencial para que las agencias y dependencias del Gobierno realicen actividades dirigidas a educar a la ciudadanía sobre el bienestar animal. Aunque reconoció la importancia de promover la empatía y solidaridad hacia los animales, advirtió que "la agencia carece actualmente de partidas presupuestarias designadas para asumir campañas educativas anuales que no estén estrictamente vinculadas a la vida silvestre".

Ante esta situación, el DRNA formuló dos recomendaciones principales. Primero, sostuvo que su participación en las actividades contempladas por la medida debe limitarse al ámbito de su competencia estatutaria. A esos efectos, indicó que "nuestra participación tendría que enfocarse desde la perspectiva ecológica", mencionando como ejemplo la educación sobre "el impacto perjudicial del abandono de mascotas exóticas en nuestros ecosistemas naturales".

Segundo, el Departamento recomendó que la Asamblea Legislativa provea los recursos económicos necesarios para cumplir con el mandato establecido en el Artículo 3. Sobre ello, expresó que "es un requisito indispensable que la Asamblea Legislativa identifique y asigne los fondos recurrentes necesarios para que la agencia pueda diseñar e implementar estas acciones educativas sin afectar negativamente los

recursos limitados que ya están comprometidos para la protección de nuestros recursos naturales”.

En síntesis, el DRNA manifestó expresamente que “nuestro aval está estrictamente condicionado a que la Asamblea Legislativa incluya en la medida la asignación de fondos correspondiente para sufragar los costos de las campañas educativas interagenciales dispuestas en el Artículo 3, y a que se reconozca que nuestra participación se limitará a la intersección del bienestar animal con la protección de la vida silvestre y los ecosistemas, conforme a la Ley Núm. 241, supra”.

DEPARTAMENTO DE ESTADO

El Departamento de Estado endosa el P. del S. 1250. Fundamenta su postura en que la medida persigue “un objetivo de política pública legítimo y socialmente meritorio”, dirigido a fomentar “la educación ciudadana, la sensibilización colectiva y la promoción de una cultura de empatía hacia los seres sintientes”, y en que la designación del 4 de octubre armoniza la conmemoración local con el Día Mundial de los Animales y con las corrientes internacionales de protección y bienestar animal. Asimismo, entiende que la declaración de días conmemorativos constituye “una herramienta legislativa de probada utilidad” para concentrar la atención pública y coordinar iniciativas educativas, sin que la medida implique “compromiso adicional de recursos fiscales del erario”. Expresa que la medida “se inserta armónicamente en el ordenamiento jurídico vigente” y manifiesta que, de aprobarse, “daremos cumplimiento a lo dispuesto”.

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA



El Departamento de la Familia endosa el P. del S. 1250. Fundamenta su postura en que la medida “promueve iniciativas de orientación y concienciación social” dirigidas a fomentar valores de “empatía, solidaridad y responsabilidad ciudadana”, y en que sus objetivos son consistentes con los esfuerzos educativos y comunitarios que la agencia ya apoya en materia de bienestar animal. En particular, destaca que recientemente suscribió un acuerdo colaborativo con varias organizaciones para desarrollar talleres, campañas educativas y actividades de divulgación relacionadas con el maltrato animal, la relación humano-animal y la formación de valores. El acuerdo contempla, entre otras acciones, campañas educativas y talleres que no conlleven desembolso de fondos para el Departamento. Señala como consideración operacional que cualquier participación de la agencia deberá integrarse a sus esfuerzos educativos existentes y quedar “sujeto a la disponibilidad de recursos y fondos disponibles”.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión Informante certifica que la medida ante nuestra consideración no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

Las Comisiones de Gobierno; y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico, luego de examinar el P. del S. 1250, la Ley 166-2019, según enmendada, los memoriales recibidos y el entirillado que se acompaña, concluyen que la medida merece aprobación con enmiendas.

El entirillado cambia la estructura del Proyecto para incorporar el "Día del Bienestar Animal en Puerto Rico" a la Ley 166-2019, en lugar de crear una ley conmemorativa separada. Esta Ley ya regula la "Semana de los Albergues, Rescatistas de Animales, de la Concienciación y de la Adopción de Mascotas en Puerto Rico", el "Día Nacional de la Adopción de Mascotas" y el "Día de la Concienciación de Mascotas". La integración evita duplicidad legislativa y reúne estas conmemoraciones bajo un mismo marco de política pública.

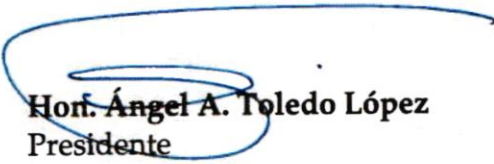
A esos fines, se enmienda el Artículo 1 de la Ley 166-2019 para declarar el 4 de octubre de cada año como el "Día del Bienestar Animal en Puerto Rico". La fecha tendrá como objetivo educar y crear conciencia sobre el respeto, la solidaridad, la sensibilidad y la responsabilidad hacia los animales.

También se enmienda el Artículo 2 para mantener al Secretario de Estado como funcionario encargado de emitir la proclama. El texto añade el 4 de octubre a las conmemoraciones existentes, sin alterar la segunda semana de febrero ni los días dedicados a la adopción y la concienciación de mascotas. Esta enmienda conserva el procedimiento establecido en la Ley vigente y evita crear un mecanismo distinto para una materia relacionada.

El entirillado mantiene la colaboración de las agencias, los municipios, las organizaciones educativas y las entidades sin fines de lucro en actividades de orientación sobre bienestar animal. Las enmiendas preservan el propósito del Proyecto, pero lo insertan en la legislación vigente, facilitan su implantación y promueven una política pública uniforme sobre educación, adopción, prevención del abandono y protección de los animales.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Gobierno; y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el Proyecto del Senado 1250 y recomendar su aprobación con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno
Senado de Puerto Rico



Hon. Wanda M. Soto Tolentino
Presidenta
Comisión de Familia, Mujer, Personas de
la Tercera Edad y Población con
Diversidad Funcional e Impedimentos
Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1250

11 de mayo de 2026

Presentado por la señora Álvarez Conde

Referido a las Comisiones de Gobierno; y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos

LEY



Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley 166-2019, según enmendada, a los fines de decretar el 4 de octubre de cada año como el "Día del Bienestar Animal en Puerto Rico", con el objetivo de educar y crear conciencia sobre la importancia de la solidaridad y sensibilidad hacia los animales; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Puerto Rico, grupos comunitarios y civiles se organizan con el fin de elevar un reclamo de acción por parte de las instituciones estatales en beneficio o defensa de una causa común. Dentro de este espectro de activismo social, que abarca desde la protección ambiental hasta la salud pública, se ha consolidado la causa de la defensa del bienestar animal. Este fenómeno es una respuesta ética y moral ante el maltrato y abandono de las mascotas y animales en Puerto Rico.

La Junta Asesora Pro-Bienestar Animal del Municipio de Caguas, promovió la iniciativa de concientizar sobre la urgencia de proteger y velar por el bienestar de los animales y las mascotas. Como resultado, en el sorteo núm. 293 del 20 de julio ~~del~~ de 2023 de la Lotería de Puerto Rico, se ~~canalizó~~ canalizó dicho mensaje. Utilizando el cultural "billetito de la lotería" se promovió el mensaje "yo soy pet lover" con la ilustración de Louie Boo, un perrito rescatado por el Municipio de Caguas luego de

haber sido impactado por un vehículo que le costó una de sus extremidades. Louie Boo representa el reto ~~del país~~ de Puerto Rico en defensa del bienestar animal. Se convirtió en un símbolo gráfico del dolor y la vulnerabilidad que enfrentan estos seres sintientes. Este ejemplo puntualiza la traumática realidad que viven a diario miles de animales que sufren lesiones graves, enfermedades contagiosas, hambre y en muchos casos, la muerte debido al abandono.

El mismo día en que se celebró la Lotería núm. 293, la opinión pública se conmocionó con la noticia del sargento Edwin Maldonado García, quien fue arrollado trágicamente en la Avenida Baldorioty de Castro por intentar salvar un gatito. Esta coincidencia fatal, ocurrida el mismo día de la divulgación masiva del mensaje de Louie Boo, y simultánea al llamado editorial de un periódico de circulación general para atender la crisis de abandono de animales, subraya la conexión inextricable entre el problema que representa el abandono de los animales y la seguridad de los ciudadanos.



~~Organizaciones internacionales, reconocen a los animales como seres sintientes. La Organización Mundial de Protección Animal, estableció en el 1929 el 4 de octubre como el Día Mundial de los Animales. Esta fecha nos convoca anualmente a la concienciación global para promover el respeto por todas las especies como parte fundamental del ecosistema en que vivimos. A su vez, el octubre del 1978, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estableció la Declaración Universal de Derechos del Animal y señala que el desconocimiento y desprecio de estos derechos, atentan contra la salud y bienestar animal.~~

El 4 de octubre es reconocido internacionalmente como una fecha dedicada a promover el respeto, la protección y el bienestar de los animales. Esta conmemoración convoca anualmente a crear conciencia sobre la importancia de todas las especies como parte fundamental de los ecosistemas y sobre la responsabilidad de los seres humanos de proteger a los animales del maltrato, la negligencia y el abandono.

En Puerto Rico ya existe un marco legislativo dirigido a promover la concienciación, la adopción y el reconocimiento de la labor que realizan los albergues, los rescatistas y los

cuidadores independientes. La Ley 166-2019, según enmendada, declaró la segunda semana del mes de febrero como la "Semana de los Albergues, Rescatistas de Animales, de la Concienciación y de la Adopción de Mascotas en Puerto Rico". También reconoció el sábado de esa semana como el "Día Nacional de la Adopción de Mascotas" y el domingo como el "Día de la Concienciación de Mascotas". Posteriormente, la Ley 5-2024 enmendó la Ley 166-2019 para encomendar al Secretario de Educación el establecimiento de actividades que promuevan el amor hacia los animales. Con esta ley se amplía la política pública para fortalecerla por medio de incorporación del 4 de octubre como el "Día del Bienestar Animal en Puerto Rico".

Con la celebración del "Día del Bienestar Animal" se pretende concientizar para atender la crisis de los animales abandonados en Puerto Rico. Creando campañas educativas sobre los cuidados y atenciones que requieren nuestras mascotas; la esterilización y castración; la tenencia responsable; orientación sobre alternativas al abandono; y la adopción.

El desafío de los animales sin guardianes, ni techo no se resolverá solo con refugios y sedaciones. ~~se~~ Se debe promover una cultura de empatía y solidaridad hacia aquellos que no tienen voz, pero son seres vulnerables en nuestra sociedad. Se tiene que atacar la raíz del problema: la falta de educación al respecto. Por ello, la formalización de este día conmemorativo debe ir acompañado de un mandato de ejecución programática que asigne la responsabilidad a las agencias y dependencias del gobierno en colaboración sinérgica con organizaciones educativas y sin fines de lucro, para desarrollar y ejecutar continuamente campañas educativas dirigidas a toda la ciudadanía.

Esta Asamblea Legislativa entiende que el ~~país~~ Puerto Rico debe unirse a las corrientes mundiales en la protección de los animales por ser estos seres vivientes y sintientes. De igual forma resulta de cardinal importancia que en nuestra sociedad desarrollemos una cultura de empatía, solidaridad y sensibilidad hacia los animales. Esto serviría como primera herramienta y así comenzar a lidiar con la crisis de animales sin guardianes ni techo. Solo a través de la educación continua y la acción solidaria concertada, podremos comenzar a revertir esta problemática y lograr un estándar de

bienes animal para que el abandono en las calles se convierta en una excepción y no la norma.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 ~~Artículo Sección 1.- Declaración de Día Conmemorativo~~ Se enmienda el Artículo 1 de la
2 Ley 166-2019, según enmendada, para que lea como sigue:

3 ~~Se decreta el 4 de octubre de cada año como el "Día del Bienestar Animal", con el~~
4 ~~objetivo de educar y crear conciencia sobre la importancia de la solidaridad y~~
5 ~~sensibilidad hacia los animales.~~

6 "Artículo 1. —

7 Se declara la segunda semana del mes de febrero de cada año como la "Semana de
8 los Albergues, Rescatistas de Animales, de la Concienciación y de la Adopción de
9 Mascotas en Puerto Rico.

10 Asimismo, se declara el 4 de octubre de cada año como el "Día del Bienestar Animal en
11 Puerto Rico", con el objetivo de educar y crear conciencia sobre la importancia del respeto, la
12 solidaridad, la sensibilidad y la responsabilidad hacia los animales."

13 ~~Artículo Sección 2.- Proclama del Gobernador~~ Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 166-
14 2019, según enmendada, para que lea como sigue:

15 ~~El Gobernador o la Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,~~
16 ~~mediante proclama y por lo menos con diez (10) días de antelación al 4 de octubre de~~
17 ~~cada año, recordará al pueblo puertorriqueño la importancia de las actividades propias~~
18 ~~que se deban llevar a cabo con motivo de la proclama.~~

19 "Artículo 2. —

1 El Secretario de Estado de Puerto Rico, mediante proclama, exhortará al pueblo a
2 conmemorar la segunda semana del mes de febrero de cada año como la "Semana de
3 los Albergues y Rescatistas de Animales, de la Concienciación y de la Adopción de
4 Mascotas en Puerto Rico", el día sábado de esta semana se reconocerá como el "Día
5 Nacional de la Adopción de Mascotas", así como el día domingo de esta semana se
6 reconocerá como "Día de la Concienciación de Mascotas".

7 Asimismo, el Secretario de Estado de Puerto Rico, mediante proclama, exhortará al pueblo a
8 conmemorar el 4 de octubre de cada año como el "Día del Bienestar Animal en Puerto Rico", con
9 el propósito de educar y crear conciencia sobre la importancia del respeto, la solidaridad, la
10 sensibilidad y la responsabilidad hacia los animales."

11 ~~Artículo~~ Sección 3.- Colaboración Interagencial

12 Las agencias y dependencias del Gobierno ~~del Estado Libre Asociado~~ de Puerto
13 Rico, así como los municipios en conjunto con las organizaciones educativas y sin fines
14 de lucro que interesen participar, realizarán actividades dirigidas a educar a la
15 ciudadanía sobre el bienestar animal.

16 ~~Artículo~~ Sección 4.- Clausula de Separabilidad

17 Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada inconstitucional o nula por un
18 tribunal, tal declaración no afectará, menoscabará o invalidará las restantes
19 disposiciones y partes de esta Ley, sino que su efecto se limitará a aquella parte
20 específica y se entenderá que no afecta o perjudica en sentido alguno su aplicación o
21 validez en el remanente de sus disposiciones.

22 ~~Artículo~~ Sección 5.- Vigencia

- 1 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.